



IL TRIBUNALE DI ROMA

Prima Sezione Civile

così composto:

dott.ssa Marta Ienzi	Presidente
dott.ssa Cristina Cambi	Giudice
dott.ssa Stefania Ciani	Giudice relatore ed estensore

riunito in camera di consiglio ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n. 2281 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2022 vertente

TRA

Parte_1, nata a Roma il 19 marzo 2001 ed ivi residente, con il patrocinio dell'avv. Monica Silvia Gionfriddo giusta procura speciale in atti;
ricorrente

E

Controparte_1, nato a Roma il 22 maggio 1999 ed ivi residente, con il patrocinio dell'avv. Anna Maria Palmigiano giusta procura speciale in atti;
resistente

Con l'intervento del Pubblico Ministero.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 8 febbraio 2022, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, *Parte_1* - premesso che dalla relazione sentimentale con *Controparte_1* nasceva a Roma il 17 luglio 2021 il figlio *Per_1*, riconosciuto da entrambi i genitori - ha chiesto all'intestato Tribunale di voler disciplinare l'affidamento e il mantenimento dello stesso disponendone l'affidamento esclusivo alla madre con incontri protetti padre-

figlio ed obbligo del padre di contribuire al mantenimento di *Per_1*, avendo il *CP_1* e la di lui famiglia serbato un contegno verbalmente aggressivo nei suoi confronti al fine di indurla ad interrompere la gravidanza, sebbene all'inizio, appresa la notizia, il *CP_1* ne fosse contento, pur se non cercata dai due giovani.

Si costituiva in giudizio *Controparte_1* che contestava le avverse allegazioni e istanze rappresentando che la ricorrente aveva serbato un atteggiamento ostativo all'instaurazione del rapporto padre-figlio, sebbene il medesimo, svolgente il lavoro di barman, avesse sempre contribuito al mantenimento del piccolo mediante il versamento della somma mensile di euro 150,00 e si fosse adoperato per essere presente nella vita di *Per_1* compatibilmente con i suoi orari di lavoro, intraprendendo anche un percorso di sostegno alla genitorialità presso una psicoterapeuta privata che aveva redatto una relazione al riguardo; il resistente concludeva, quindi, chiedendo disporsi l'affidamento condiviso di *Per_1* ad entrambi i genitori con residenza presso la madre, disciplina dei tempi di permanenza presso il padre ed obbligo di costui di corrispondere un assegno perequativo di mantenimento di euro 150,00 mensili.

Acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti, all'udienza del 20 giugno 2022 il giudice delegato riservava la decisione al collegio.

Il collegio ritiene che nulla osta a disporre l'affidamento condiviso di *Per_1* ad entrambi i genitori con residenza presso l'abitazione materna, non avendo la ricorrente provato la sussistenza di circostanze ostative all'applicazione dell'ordinario regime di affidamento né contestato la contribuzione paterna al mantenimento del piccolo che, come dalla medesima dedotto nelle note di trattazione scritta, affida al padre tenendosi in disparte durante gli incontri.

Devono, dunque, essere disciplinati nei termini di cui in dispositivo i tempi di permanenza di *Per_1* presso il padre, tenuto anche conto che entrambi i genitori, di giovane età, vivono presso le rispettive famiglie d'origine e possono quindi contare sull'aiuto dei propri congiunti, fermo restando che unici responsabili di *Per_1* sono i medesimi che proprio in ragione della giovane età e dell'assenza di un progetto di coppia e genitoriale devono essere invitati ad intraprendere un percorso di sostegno

alla genitorialità e monitorati dal Servizio Sociale di Roma Capitale Municipio X, luogo di residenza di entrambi, con i compiti meglio specificati in dispositivo.

In ordine alla misura dell'assegno perequativo di mantenimento dovuto dal padre alla madre, il collegio, tenuto conto della tenera età di *Per_1*, dei tempi di permanenza dello stesso presso ciascun genitore, della circostanza che la ricorrente è priva di occupazione in quanto studentessa mentre il resistente è titolare di un reddito netto mensile pari a circa euro 900,00, reputa equo porre a carico del *CP_1* l'obbligo di corrispondere alla *Pt_1*, a far data dalla domanda (8 febbraio 2022) ed entro il giorno 10 di ogni mese, la somma mensile di euro 200,00, fermo l'onere di ambo le parti di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra con le specificazioni tutte di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17 dicembre 2014 che qui di intendono integralmente richiamate e trascritte.

Le ragioni della decisione in una con la natura e l'oggetto del giudizio giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P. Q. M.

Il Tribunale, pronunciando sul ricorso iscritto al n. 2281/2022 R.G.V.G., così decide:

- 1) il figlio minore *Persona_2* (Roma, 17 luglio 2021) è affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori e stabilmente collocato presso l'abitazione materna ove è fissata la sua residenza;
- 2) i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione e durante i tempi di permanenza di *Per_1* presso ciascuno di loro;
- 3) le decisioni di maggior importanza per il figlio afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio e, in caso di disaccordo, dal giudice;

- 4) salvo diverso accordo tra le parti, il padre vedrà e terrà con sé Per_1 : a) il lunedì dalle ore 16.00 alle ore 19.30, il mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e il venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30, nonché a finesettimana alternati il sabato e la domenica dalle ore 9.30 alle ore 13.00 alla presenza della madre o di persona di fiducia dalla stessa designata fino al 30 settembre 2022 e successivamente da solo; b) a far data dal 1° dicembre 2022 il padre terrà con sé Per_1, oltre che nei giorni infrasettimanali indicati al precedente punto a), a finesettimana alterni, il sabato e la domenica, dalle ore 9.30 alle ore 18.00, sì da ricomprendere il pranzo e il riposo pomeridiano; c) a partire dal compimento del terzo anno di vita di Per_1, il padre lo vedrà e terrà con sé due pomeriggi a settimana, dalle ore 16.00 o dal diverso orario di uscita scolastico alle ore 19.30, nonché a finesettimana alternati dalle ore 9.30 del sabato alle ore 19.00 della domenica; d) per metà della durata delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali in modo tale da alternare negli anni le principali festività, con esclusione del pernottamento fino al compimento del terzo anno di vita; e) a far data dal 2023 per due settimane non consecutive durante le vacanze scolastiche estive, con esclusione del pernottamento fino al compimento del terzo anno di vita; f) ad anni alterni in occasione delle festività infrasettimanali nazionali e locali quali, a titolo esemplificativo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre; g) ad anni alterni il giorno del compleanno di Per_1 salvo che le parti si accordino per trascorrerlo insieme;
- 5) Per_1 trascorrerà con la madre il giorno del di lei compleanno e il giorno della festa della mamma e con il padre il giorno del di lui compleanno e il giorno della festa del papà;
- 6) il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento di Per_1, entro il giorno 10 di ogni mese relativamente ai ratei futuri e a far data dal mese di febbraio 2022, la somma mensile di euro 200,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base febbraio 2022 e con le specificazioni di cui in motivazione e condanna il CP_1 al

pagamento in favore della ricorrente dei relativi importi;

- 7) pone a carico di ambo le parti in eguale misura le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti il figlio *Per_1* con le specificazioni di cui in motivazione;
- 8) manda al Servizio Sociale di Roma Capitale Municipio X di prendere in carico il caso al fine: vigilare sull'attuazione e sull'osservanza del presente decreto; segnalare immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma eventuali situazioni di pericolo e/o pregiudizio per il minore che richiedono il sollecito intervento dell'autorità giudiziaria; avviare i genitori ad un percorso di sostegno alla genitorialità presso strutture pubbliche o del così detto privato sociale presenti sul territorio; attivare tutti gli interventi di sostegno ritenuti necessari ed adeguati al caso concreto avuto pure riguardo alla tenera di età di *Per_1* e alla giovane età dei suoi genitori;
- 9) manda alle parti di contattare il predetto Servizio Sociale entro sette giorni dalla comunicazione del presente decreto, nonché di serbare un contegno di reciproco rispetto, astenendosi da frasi, atteggiamenti e comportamenti offensivi e/o denigratori e/o provocatori specie di fronte al figlio *Per_1*, nonché di adoperarsi proficuamente nella costruzione di una reale ed effettiva co-genitorialità, evitando e arginando possibili ed eventuali intromissioni delle famiglie d'origine non compatibili con il loro ruolo genitoriale, pena l'adozione di misure incidenti sulla responsabilità genitoriale.

Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.

Decreto immediatamente efficace.

Si comunichi alle parti e al Servizio Sociale del Municipio X di Roma Capitale.

Roma, 21 giugno 2022.

Il Presidente

Dott.ssa Marta Ienzi